



## **INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA POR MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de ENGENHARIA POR MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO, e na melhor forma de direito, de um lado, **Carla Maraísa Henrique Pereira**, brasileira, solteira, empresária, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física CPF sob o nº 024.420.811-56, residente e domiciliado à Alameda das Espatódias, S/N, Quadra 57B Lote 24, Residencial Aldeia do Vale, CEP 74680-160, Goiânia-GO, doravante denominados **Contratante**; E, de outro lado, **VERTUS ENGENHARIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n.º 50.489.372/0001-00, com sede na Av. Dom Emanuel Qd.01 Lt.17/18 sala B, Bairro das Indústrias, CEP 75.261-026, Senador Canedo - GO, neste ato representado, na forma do seu ato constitutivo, por **Breno Lucio Moreira Rezende**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 700.478.031-77, e por **Lucas Borges Rocha**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 011.265.491-69 doravante denominadas **CONTRATADAS**;

Com o objetivo de fazer com que seu investimento supere suas expectativas. Visando o conforto, sofisticação e qualidade de um espaço bem planejado, decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PROCEDIMENTO**

1.1. O presente contrato foi elaborado de acordo com as normas constantes do Código Civil Brasil, Código Nacional do Consumidor e Lei Federal n. 12.378/2010, sendo regido por essas leis, independente do que consta em suas cláusulas.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO**

2.1 **ARQUITETURA** – O Presente contrato tem como objeto concretizar o Projeto Arquitetônico apresentado pelo **CONTRATANTE**, na Alameda das Espatódias, S/N, Quadra 57B Lote 24, Residencial Aldeia do Vale, CEP 74680-160, Goiânia-GO. Este que foi desenvolvido e aprovado por profissionais independentes. A Reforma a ser executada visará atender a função de Unidade de Lazer com 253,16m<sup>2</sup> de área modificada.

2.2 **ENGENHARIA** – O Presente contrato tem como objeto concretizar o Projeto de Arquitetura/Reforma apresentado pelo arquiteto Frederico de Assis Silva (CAU A270714-41) - e de responsabilidade - do **CONTRATANTE**

E, também como objeto contratual, a Execução da obra, pela **CONTRATADA**, sob a modalidade de Mão de Obra e Administração, incluindo-se apenas mão de obra e administração dos serviços especializados de Engenharia, Cotação e auxílio na Compra de Materiais, referente a obra contratada neste documento, englobando as seguintes etapas:

### **Itens inclusos:**

- a) Mão de Obra para demolição e retirada de entulhos e limpeza permanente da obra;
- b) Mão de Obra para execução de sondagem e projetos complementares;
- c) Mão de Obra para a locação da obra;
- d) Mão de Obra para execução da piscina (estrutura, impermeabilização, reboco, infraestrutura elétrica e hidráulica e acabamentos finais de piso e soleira) conforme projeto;
- e) Mão de Obra para execução de contrapiso, regularização e assentamento de piso rejunte conforme projeto;
- f) Mão de Obra para instalações elétricas da iluminação externa conforme projeto;
- g) Mão de Obra para execução de espaço da casa de máquinas;
- h) Equipamentos manuais (betoneira, marteleiro, sopo compactador, ferramentas manuais EPI's e EPC's);
- i) Mão de Obra para limpeza final de obra;
- j) Gestão de cotação de materiais e de todos serviços codependentes da obra até o fim do acabamento;



- k) Gestão financeira com planilha de gastos durante toda a obra;
- l) Gestão de qualidade de todos serviços executados, desde a demolição até ofim do acabamento;
- m) Locação de bomba para concreto e caçambas de entulho.

**Não estão inclusos:**

- a) Mão de Obra do serviço especializado de automação da casa de máquinas;
- b) Mão de Obra para fechamento da obra com tapume em placa cimentícia, caso o condomínio exija;
- c) Quaisquer estruturas, ou edificações que não estejam previstas em projeto.

Os serviços acima listados, não estão inclusos na Mão de Obra fornecida pela **CONTRATADA**, pois os mesmos são fornecidos por empresas especializadas (com fornecimento de material e mão de obra), e sendo estes supervisionados e fiscalizados pela contratada, **VERTUS ENGENHARIA LTDA**.

2.2.1. Os materiais necessários à execução dos serviços ora contratados serão fornecidos pelos **CONTRATANTES**.

2.2.2. A **CONTRATADA** poderá adquirir os materiais e equipamentos de que necessitar em nome dos **CONTRATANTES**, desde que com prévia e expressa autorização deste, incumbência essa que a **CONTRATADA** se obriga a desempenhar sempre que for solicitada, ressalvando que o pagamento destes materiais e equipamentos serão efetuados diretamente pelos **CONTRATANTES**.

2.2.3. Os valores de Materiais Emergenciais, que porventura surgirem durante a execução da obra, até R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) semanais, poderão ser comprados diretamente pela **CONTRATADA**, ou, quem esta designar, devendo tais valores serem reembolsados pelos **CONTRATANTES**, mediante apresentação do competente documento fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do desembolso.

2.2.4. A **CONTRATANTE** se responsabiliza pela obtenção de todas as licenças, alvará e outros documentos necessários à execução dos serviços ora contratados, observando a

legislação em vigor, principalmente no que se refere à questão ambiental.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO**

3.1. A **CONTRATADA** se obriga a executar os serviços ora contratados com qualidade e eficiência, de acordo com a Lei e as Normas Técnicas vigentes, em estrita observância aos projetos, plantas, memoriais descritivos e demais documentos, informações e detalhamentos fornecidos pelos **CONTRATANTES**, os quais integram o presente contrato como anexos.

### **CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL**

4.1. **ENGENHARIA** – Das fases e dos prazos para:

1- Execução da Obra: As partes estabelecem o prazo de 2 (dois) meses, para a Execução e Entrega dos serviços ora contratados, contados a partir de 11/09/2023 (início das obras). Fica estabelecido um acréscimo de 1 (um) mês no prazo acima em caso de problemas relatados pela **CONTRATADA**, como dificuldades de entrega de materiais, causas naturais ou fatores climáticos e por motivos de força maior.

4.1.1. Fica estabelecido entre as partes que, caso os **CONTRATANTES** tenham dificuldades que resultem na falta de recursos financeiros para a continuação da obra (para realizar os pagamentos mensais ou para adquirir os materiais de construção), a prestação de serviços objeto deste contrato poderá ser paralisada por prazo determinado e retomada posteriormente desde que os prejuízos diários sejam arcados pelos **CONTRATANTES**.

4.1.2. No caso acima, o prazo contratual para a execução do serviço, previsto no item 4.1. desta Cláusula, também restará prorrogado, pelo mesmo período em que a obra ficar paralisada, até a disponibilização dos recursos financeiros necessários ao seu prosseguimento, quando então se retomará a contagem do prazo de execução.

4.1.3. À exceção da situação acima, o prazo também será prorrogado nas seguintes situações:

a) por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do disposto no artigo 393 do Código Civil Brasileiro;

b) em virtude de modificações ou acréscimos nos serviços inicialmente contratados, determinados pelos **CONTRATANTES**, a serem oportunamente repactuados;

4.1.4. O atraso na entrega dos itens que são de fornecimento direto dos **CONTRATANTES**, por motivos diversos, que prejudique o andamento da obra, poderá gerar um acréscimo no prazo de execução da obra e, conseqüentemente, acréscimo no valor do contrato.

4.1.5. Ocorrendo quaisquer das circunstâncias referidas no item 4.1.3. desta Cláusula, as **CONTRATADAS** deverão comunicar aos **CONTRATANTES**, por escrito, justificando o eventual atraso no prazo de execução dos serviços. Nessa hipótese, as partes ora contratantes acordarão desde logo um novo prazo e condições para a finalização da execução dos serviços.

4.1.6. Fica estabelecido que o prazo de obras começa a ser contado a partir do início dos serviços de demolição (dia 11/09/2023).

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO**

5.1. Em contrapartida à Execução dos Serviços ora contratados, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de R\$ 252.709,50 (Duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e nove reais e cinquenta centavos). Valor esse que será pago da seguinte forma:

1. Entrada no valor de 10% (dez por cento) do valor total contratado, que será pago em prazo de até 10 dias após o início da demolição, entrega da sondagem e projeto estrutural da obra;
2. 90% (noventa por cento) - Pagamentos em parcelas mensais em 5 (cinco) vezes no boleto sem juros.

Observação - os valores acima são fixos e não reajustáveis. Somente terão reajustes, caso o cliente realize mudanças no Projeto definidos previamente neste contrato ou por Aditivos;



**5.2.** A Entrada a ser paga pelo **CONTRATANTE** deverá ser feita por meio de TED ou PIX para conta corrente, nos seguintes dados bancários:

**Banco: 336 – C6 Bank**

**Agência: 1**

**Conta Corrente: 27442865-2**

**Pix: 50.489.372/0001-00**

**5.3.** Os Boletos emitidos pela **CONTRATADA** terão os respectivos valores e datas de vencimento para a **CONTRATANTE**:

1ª Parcela: R\$ 45.487,71 (Vencimento 01/10/2023)

2ª Parcela: R\$ 45.487,71 (Vencimento 01/11/2023)

3ª Parcela: R\$ 45.487,71 (Vencimento 01/12/2023)

4ª Parcela: R\$ 45.487,71 (Vencimento 01/01/2024)

5ª Parcela: R\$ 45.487,71 (Vencimento 01/02/2024)

**5.4.** Caso ocorra o desequilíbrio econômico/financeiro deste contrato, por motivos alheios à vontade das partes ora contratantes, ou, caso ocorram fatos contrários às condições contratadas nesta data, e, que venham a comprometer diretamente os serviços objeto deste contrato, fica acordado que as partes poderão repactuar os preços contratuais. Para isso a **CONTRATADA** deverá apresentar aos **CONTRATANTES** um estudo descrevendo tais fatos, sendo que as partes desde já se comprometem a analisar o assunto.

**5.5** Quaisquer leis, decretos, portarias, tributos, impostos, contribuições, convenções ou encargos legais aplicáveis ao presente instrumento contratual, que forem criados, alterados ou extintos após a celebração deste contrato, e, que venham impactar nos preços contratados, deverão ser considerados pelas partes, promovendo-se os ajustes necessários nos parâmetros e condições contratuais diretamente afetados, de forma a serem considerados nos faturamentos correspondentes, tão logo passem a vigorar.

**5.6** Estabelecem as partes que, havendo modificações ou acréscimos, solicitados pelos **CONTRATANTES**, dos serviços contratados, diferentes do que foram previamente acordados, e implicarem em alterações de preços e/ou prazos contratuais, a **CONTRATADA** deverá informar, por escrito, da extensão das alterações de preços e prazos envolvidos, sujeito a concordância e aceite dos **CONTRATANTES**. Caso os